شروط صحته (سبعة) تأتي مفصلة (أحدها) ان يكون المسلم فيه مما يمكن (انضباط صفات المسلم فيه) لان مالا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي الى المنازعة والمشاقة المطلوب شرعا عدمهما وذلك (كالمكيل) من حبوب وغيرها كادهان والبان (والموزون) من الاخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمها ان عين موضع القطع كلحم فخذ وجنب وغير ذلك ويعتبر قوله بقر أو غنم أو معز جذع أو ثني ذكرا وأنثى خصي أو غيره رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية سمين أو هزيل لان الثمن يختلف باختلاف هذه الاشياء ولا يصح في اللحم المطبوخ (والمذروع) من الثياب والخيوط (والمعدود من الحيوانات ولو كان) الحيوان (آدميا) الا في أمة وولدها أو في حامل (فلا يصح في المعدود من الفواكه) لانها تختلف بالصغر والكبر (ولا) يصح السلم (فيما لا ينضبط كالبقول). لانها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم (والجلود) لانها تختلف ولا يمكن ذرعها (والرؤس والاكارع) لان أكثر ذلك العظام والمشافر واللحم فيه قليل وليس بموزون (والبيض) والجوز والرمان لان ذلك يختلف (والاواني المختلفة رؤسا واوساطا كالقماقم) جمع قمقم بضم القافين (ونحوها) كالاسطال الضيقة الرؤس (الثاني ذكر جنسه) أي المسلم فيه فيقول مثلا تمر (و) ذكر (نوعه) فيقول برني أو معقلي ويكون ذكر نوعه وجنسه (بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا) كالحداثة والقدم والجودة والرداءة فيصف البر بأربعة أوصاف بالنوع فيقول سلموني والبلد فيقول حوراني أو بقاعي أو بحيري وصغار الحب أو كباره وحديث أو عتيق وان كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره (ويجوز) لرب السلم (أن يأخذ دون ما وصف له) لان الحق له وقد رضي بدونه (و) يجوز له أخذه (من غير نوعه من جنسه) لان النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد بدليل تحريم التفاضل (الثالث معرفة قدره) أي المسلم فيه (بمعياره الشرعي) أي بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذرع في المذروع (فلا يصح) أن يسلم (في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا) نص عليه لانه بيع بشرط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الاصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولانه قدر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الاصل ولا يصح شرط صنجة أي العيار الذي يوزن به أو مكيل أو ذراع لا عرف له (الرابع ان يكون في الذمة) فلا يصح في عين شجرة نابتة ونحوها لانه ربما تلف المعين قبل أوان تسليمه ولم يذكر بعضهم قوله ان يكون في الذمة استغناء عنه بذكر الاجل لان المؤجل لا يكون الا في الذمة وان يكون (الى أجل معلوم) نصا (له) أي الاجل (وقع في العادة) لان الاجل انما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن والاجل الذي له وقع في الثمن (كشهر) ونحوه وفي الكافي أو نصفه ومن أسلم لمجهول كحصاد وجذاذ ونحوهما أو ربيع أو جمادى أو النفر لم يصح (الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل) لوجوب تسليمه اذن ولو كان معدوما عند العقد كالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء في الصيف فلو عكس ذلك لم يصح لانه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق بل أولى (السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه) كالمسلم فيه لانه قد يتأخر تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض (ف) على هذا (لا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط) كجوهر ونحوه فان فعلا فباطل (السابع ان يقبضه) أي رأس